

RECURSO CÍVEL Nº 5075962-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO CESAR PACHECO BARBOSA (AUTOR)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ECT. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE ENCOMENDA POSTAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA ECT CONHECIDO E IMPROVIDO. TEMA 185/TNU. DANO MORAL PRESTIGIADO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Não há que se falar em custas judiciais a serem pagas ou ressarcidas, uma vez que a recorrente é isenta de custas processuais. Contudo, condeno-a ao pagamento de verbas sucumbenciais, ora fixadas em de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5075962-32.2024.4.02.5101

510015417686 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5075962-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (RÉU)

RECORRIDO: PAULO CESAR PACHECO BARBOSA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por PAULO CESAR PACHECO BARBOSA, em face da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT), na qual pleiteia indenização por danos materiais e morais, em virtude de alegada falha na prestação do serviço postal.

Como causa de pedir, o demandante narra que, em 08/08/2024, enviou uma encomenda postal para sua filha (Sedex - código de rastreamento OV897067296BR), contendo "*objetos e documentos pessoais*". Contudo, tal objeto postal além de não ter sido entregue na residência da destinatária, sequer teria sido devolvido ao remetente, diversamente do que consta no serviço de rastreamento dos Correios (evento 5, anexo5, fls. 02/03).

Na sentença (evento 18), após ter sido apontado que embora não conste conteúdo/declaração de valor da encomenda postada, certo é que a ré não comprova a efetiva devolução ao remetente, razão pela qual o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a ECT a pagar ao autor o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigido.

Em recurso (evento 23), a ECT pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que o evento narrado nos autos não configuraria dano moral. Caso não seja este o entendimento, que ao menos o *quantum* reparatório arbitrado pelo juízo *a quo* seja minorado.

É o breve relatório.

VOTO

De acordo com o acervo fático/probatório contido nos autos, a parte autora demonstra ter se utilizado do serviço ofertado pela ECT, que consistiu na remessa de encomenda postal para residência de sua filha.

Tal encomenda postal foi enviada, em 08/08/2024, com código de rastreamento OV897067296BR (evento 5, anexo5, fl. 02/04).

Já no sistema de rastreamento da ECT, consta que após a destinatária ter deixado escoar o prazo para retirada na unidade indicada pelos Correios e o carteiro não ter sido atendido pelo remetente em 3 (três) oportunidades, o referido objeto postal teria sido devolvido ao remetente em 27/08/2024 (evento 5, anexo5, fl. 02).

Contudo, como a ECT não apresentou prova neste sentido, como a apresentação de um canhoto assinado pelo suposto recebedor da encomenda postal, ou mesmo a indicação do número de seu documento de identidade pessoal, resta assim caracterizado o extravio.

Tal falha na prestação do serviço postal, nos termos do art. 37, § 6, CRFB/88, enseja a responsabilidade civil objetiva da ECT (ou seja, independente de culpa), devendo a mesma arcar com o prejuízo suportado pelo autor/recorrido.

Acerca do tema, convém reproduzir a seguinte tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização (TNU):

Tema	185	Situação do tema	Julgado	Ramo do direito	DIREITO CIVIL
Questão submetida a julgamento	Saber se o extravio de correspondência ou encomenda pelos Correios (ECT) configura dano moral in re ipsa				
Tese firmada	O extravio pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) de correspondência ou encomenda registradas, e sem a demonstração de quaisquer das excludentes de responsabilidade, acarreta dano moral in se ipsa.				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 0521857-27.2016.4.05.8013/AL	26/06/2018	Juiz Federal Guilherme Bollorini Pereira	12/09/2018	14/09/2018 30/11/2018	26/08/2021 no STF (RE 1200609/AL)

Além disso, esta Turma Recursal já possui orientação firmada no sentido de que basta haver o mero extravio da encomenda postal, que o dano moral será presumido ("*in re ipsa*"), ainda que não tenha havido declaração de conteúdo/valor do objeto postado (tal como ocorrido), *in verbis*:

PRECEDENTE 8ª TRRJ: EXTRAVIO DE ENCOMENDA - DANO MORAL IN RE IPSA - ADOÇÃO DO PRECEDENTE DA TNU (Processo nº 0152444-49.2017.4.02.5167/01)

PRECEDENTE 8ª TRRJ: EXTRAVIO DE ENCOMENDA, SEM DECLARAÇÃO DE VALOR E CONTEÚDO - Há dano moral indenizável no extravio de encomenda, sendo dois mil reais um patamar referencial razoável, para o caso de inexistir declaração de valor e conteúdo, podendo ser majorado ou minorado, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (Sessão do dia 28/05/2019 - Processo n. 5009957-38.2018.4.02.5101/01 - Relator: Luis Eduardo Bianchi)

Isto posto, e dada a inexistência de circunstância atenuante no caso concreto, esta Relatoria opta por prestigiar o *quantum* reparatório arbitrado pelo juízo *a quo* em R\$ 1.000,00 (mil reais), valor este até mesmo inferior ao patamar referencial adotado por esta Turma Recursal, mas ainda alinhado aos parâmetros contidos no Enunciado 08 das TRRJ.

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente recurso, com a consequente manutenção da sentença. Não há que se falar em custas judiciais a serem pagas ou ressarcidas, uma vez que a recorrente é isenta de custas processuais. Contudo, condeno-a ao pagamento de verbas sucumbenciais, ora fixadas em de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.